

弈律

王思任

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
弈律	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

弈律

断罪依新颁律

凡断弈间之罪，皆须具依新颁本律，不得以意为出入，违者答五十。

【纂注】本律乃具载本条之律也，若故出故入，则有心舞之矣，故答之。

杀人

凡杀棋，除威逼人致死者，拟议定夺。威逼人者，杖八十。其谋杀、故杀、斗殴杀、劫杀、戏杀、误杀、过失杀、造畜蛊毒杀，及采生折割人，俱登时杀死勿论。

【纂注】威逼人致死者，或敌家抢换、叫骂、敲拍，或旁人咻哄、溷乱指点，则被杀者，出于愤愤不得已而情有可原，故当拟议定夺，而威逼者仍杖八十以惩之。若夫谋杀者，则智出其上而定计以杀之也。故杀者，则力出其上而决意以杀之也。斗殴杀者，则两相格杀而杀之也。劫杀者，因打劫而杀之也。戏杀者，偶尔游兵鬪之，而亦弄假成真以杀之也。误杀者，彼无可杀之理，我无杀彼之心，原为此块，而忽然误杀彼块也。过失杀者，在彼原不当杀，而或修补自错，官着自满，因其过失而杀之也。造畜蛊毒杀者，捐数子与之食，因而毒杀之也。采生拆割者，彼已生矣，或投截其间而割杀其数子也。以上数项，非人有大力，则我不小心，将谁尤乎？故曰：登时杀死不论也。

掳掠

凡见己大败，辄掳掠图赖人者，杖一百、徒三年，仍坐赃一百二十贯。其激变溷局有所规避者，杖八十、徒二年。偶失者不坐。每十子科作二十贯。

【纂注】见败而掳，名为羞恶之心，实有混赖之意，必徒创而又坐赃，则计穷而奸杜矣。若激变者，出于有心躲闪，或落子乱局，或敲局乱道，是亦掳掠之渐也，故徒仅稍减之。然无心偶错，则不必坐。

白昼抢夺

凡白昼抢夺人棋，杖九十、徒二年半。强悔者，杖七十。哀悔者，答五十。听悔一次，仍计过罚一子。

【纂注】言白昼，则灯下在其中。抢夺者，谓人持子未下，或下子未定，而掳从手中夺之，以起其子也。情虽强而实则弱，故徒惩之。强悔，杖七十，恶其强也。若

哀悔者，尚有输服之意，笞之。而听悔一次，所以示怜，又必纪纪，同“计”。过罚子，以责其改，所以示法律可谓宽严并济矣。

事发在逃

凡局已分胜负，因而挟愤逃去不终者，杖一百、总徒四年。

【纂注】掳掠犹听人之揶揄，在逃则不复施己之面目。况云挟愤，是刚而昧耻者，吾非斯人之徒与而谁与？

公取窃取皆为盗

凡公取、窃取，皆以盗论。公取，杖七十，徒一年半。窃取，杖六十、徒一年。仍论赃科罚，每一子加三等。

【纂注】公取，当人前而溷取之也；窃取，乘人背而窃取之也。公取甚于窃取，故加重。然耻莫耻于盗，故皆三倍罚之也。

威力制缚人

凡挟威力折揅人棋，而制缚之者，杖一百，罢局不叙。恐吓人者，笞四十。

【纂注】此与威逼不同，威谓威势，力谓气力。挟者，如挟长、挟泼、挟惯、挟娇之类。折则不止悔人之棋，揅则不待人弈之定。制者，拘也；缚者，捆也，是必欲以强取胜，而拘捆捆，同“捆”。之，使不得动也。律恶强，故杖一百，虽胜不叙。恐吓人，如口称决杀之类，亦乱人观听者，并笞之。

奏对不以实

凡奏对诈欺，不以实告者，杖一百。

【纂注】奏对，即应答也。诈欺不以实告，谓敌或他有应酬，问着何着，而故诡言以哄之也。此自可耻事，查出杖一百，亦痛快人心矣！

诈为瑞应

凡诈为瑞应，诈称死亡，诈喜诈悲，诈惊诈乞，暗摇人心者，各笞五十。

【纂注】瑞，与遂同。诈为遂应，原不欲应之，而故为应状，以误其着也。诈称死

亡，原未必即杀，而故云已杀，以懈其着也。诈喜者，未胜而自贺。诈悲者，未失而预愁。诈惊者，有陡然一悟之意。诈乞者，有无故索怜之情。是数者，心甚苦劳，态俱鄙猥，然诈伪与强窃有间，故仅答以五十也。

那那，同“挪”。移出纳

凡将出纳之子，暗中那移者，杖六十。隐蔽者，罪同夹带飞诡者，杖八十、徒二年。

【纂注】出纳之子，即在局中之子也。那移，则非其原着矣。隐蔽者，或以袖遮，或以手影，俱系弊端，故俱杖以六十。至夹带飞诡，则亡而或有，东而或西，弊大而为盗矣，故当杖八十、徒二年也。

教唆词讼

凡教唆者，杖八十。把持喝令、扛帮扶同者，杖九十，罢局不叙，愿终者听，该着立案不行。

【纂注】弈如两家之讼，久之曲直自见，乃旁观人代为之弈，何为也？教唆以言语；把持喝令，则以强力；扛帮扶同，则以串谋矣，故杖有不同，而罢局则一。愿终者听，听被害之人愿终也，所教之着，断然不许依用矣。

诈教诱人犯法

凡诈教诱人犯法至死者，杖九十。若左使杀人者，杖一百。

【纂注】诈教与左使，情同而事异。诈教，则可信而可疑，稍惊觉则不堕其术中。左使，则为彼而为此，至死亡犹不知其就里。故一杖九十，而一杖百也。

庸医杀伤人

凡庸医，见人棋子有病，初无故害之情，不按方术，强为针刺，因而致死者，杖六十，终身不许行术。

【纂注】庸医，乃低棋之别名。方术，即弈谱之正法。虽有救人之心，而甚有杀人之着，杖以六十，而禁其终身弈棋，当自谓不冤也。

术士妄言祸福

凡旁观，原无确见，而恣口得失，代人惊喜者，笞五十。

【纂注】得失者，其口之妄也；惊喜者，其色之妄也。劳而取厌，忠而被侮，何赧如之？当笞五十。

漏泄军情大事

凡旁观将机密重情及紧关事务漏泄，而又代为打点者，杖一百。显相告语者，杖九十；隐者，杖八十；以手足声气者，杖七十；色目者，杖六十。

【纂注】重情则系一局之利害，紧关则系一着之存亡，岂宜漏泄而又代为打点？是既为之开提，又为之画策，则对局者难堪，故杖一百。显相告语，如云某处当补、某处当弃，公然无惮，岂可为训？隐者，如西南风紧、且管自家之类，言虽含糊，大要点破矣，故杖八十。至于手足、声气、色目之类，犹有畏心，故因其浅深而分杖之多寡也。

同行知有谋害

凡同行知他人有谋害，而辄相告戒者，杖六十。

【纂注】此条重“同行”二字，与旁观不同。曰谋害，则着中已见，以其同行也，故罪止于杖六十，而杖止于告戒也。告戒，如泛云详慎、从容之类。

宫内忿争

凡对局时，两相忿争者，各杖七十。本日罢局不叙。

【纂注】弈本雅戏，而忿争则恶道矣。本日不叙，所以冀两家之悔悟，而平其他日之情也。

立子违法

凡下子，须正大明白，若翻、混、起倒、观望者，俱以违法论，笞五十。

【纂注】翻者，翻安其上而不落。混者，混界其中而不明。起倒者，既放复取而不决。观望者，察言观色而不定。皆陋品也，笞五十，允宜矣。

嘱托公事

凡嘱托人代谋、代数者，答四十。代者，罪亦如之。

【纂注】此条明显。

骂人

凡骂人者，答一十。互相骂者，各答一十。

【纂注】骂人者，骂局也，如云“臭矢”之类。

搬做杂剧

凡弈时腐吟优唱、手舞足蹈、观听狂惑者，俱答五十。

【纂注】数者不惟挠乱人心，抑且佚荡己志，故答之。

守支留难

凡弈棋久持不下，令人闷待过一刻者，答一十。若本当议拟，未及半刻而故催促以乱之者，答二十。

【纂注】答久持，所以创滞腻也；答催促，所以警聒闹也。

冒支

凡正着、官着，须一递一着，敢有乘忙冒支多着者，杖八十。

【纂注】此条明显。

得遗失物

凡数棋误将棋道遗失者，即当白还，违者答五十。

【纂注】如棋块散碎，或花做误遗，应当明白说还，岂可隐昧？此条为数五、数十而设。

收留迷失子

凡数棋，偶然迷失一子，许收留作数，不许径原作“轻”，据下注改。起，违者答

三十。

【纂注】迷失自当留算，径起则图倖少，故笞之。此条为一子而设。

公事失错

凡因公事偶错，即自觉举，许纪过罚二子改正。其已经应决者，不许改换。

【纂注】公事突忙，岂无错失？即刻检举，方许罚二子改正。然此为敌人未应者言也，若已经应决，则不听其换矣，是亦两平之道也。

检踏灾伤

凡局中检起死子，须面同清理，违者杖六十。若非死子而作死子，本九子而作十子者，杖八十。被伤人愠慚不肯看者，杖七十。

【纂注】面同清理，则无有后言，子数责实，则不敢虚报，律意无非所以杜争也。

事毕不放回

凡事毕不即输服，而苦留再弈者，杖七十。

【纂注】事毕则局终之谓，再弈乃歪缠之情，故当杖七十。

谋反

凡曾经投师输拜，而忽然拒敌不肯饶服者，以谋反论。但列子杖一百、总徒四年。止系平交，昔弱今强者，彼此增减勿论。

【纂注】律意止重师字，如曾经学弈输拜，则虽青出于蓝，亦当木思其本，如辄敢对垒骄抗，不须与弈，但列势子，即当杖一百、总徒四年，所以惩倍恶而正终身也。若平交，则彼此互饶，增减勿论矣。

私和

凡弈棋有犯，不即举发，而同罪相抵以私和者，杖八十，仍尽本法。

【纂注】同罪相抵，如各掳一局、各悔一着之类。

禁止迎送

凡弈棋，不许迎送，违者笞一十。

【纂注】迎送则心志不专，争托有渐，故笞之。

上言大臣德政

凡以弈谄事贵长，巧为称颂者，杖七十。或隐忍退败，有所图为者，杖一百。

【纂注】称颂至巧，止欲取人之悦；有为诈败，则将行己之私。一奸一险，故分别杖之。

诳骗

凡棋力高出人上，而故求对着减饶，诳赌人财物者，各杖八十。

【纂注】原可饶而必欲对，原可多而必求少，诱人轻赌，是为诳骗。既杖之矣，而又计子加等，追财物入官，庶其罪乃尽也。若但求省力而不尽所长，虽属诈情，犹有谦意，仅笞之而已。至不服饶与必欲强饶人者，皆妄人耳，故均杖之。

侵占街道

凡棋子不由棋路，而欲多挨一子，希图算赖者，以侵占论，杖八十。

【纂注】此条明显。

冒破物料

凡敲棋碎子，或因争夺而致伤他物者，杖六十，责令赔原作“陪”，据文意改。偿。系己者勿论。

【纂注】此条明显。

造作不如法

凡棋局俱要开阔鲜明，故不如法，希图濶人者，杖六十，限三日内改造，违者杖一百。

【纂注】此条明显。

辩明冤枉

凡弈棋犯罪，果出冤枉，而旁人不为辩明者，杖八十。

【纂注】此条重旁人而设，或主懦敌强，或迹似实非，俱要旁人代为伸雪，而律之委曲亦至矣。

起解金银足色

凡弈所赌进，务要足色足数，如低、假、短、少，每三钱徒一年。赌饮食者，亦如之。

【纂注】此条明显。

市司评物价

凡搏进不便，而以他物抵偿者，赴市司评估，不实者，杖八十，强抵者同罪。

【纂注】搏进不便，谓所搏之资不便也。他物，如书画、扇墨之类。市司，即旁人也。不实，兼低昂而言。

虚出通关

凡银物不持，而徒写欠券者，杖八十。受者减一等。若彼此对支者，杖六十。

【纂注】此条明显。

贡举非其人

凡弈，须其人相当，若故为贡举，而实陷害之者，杖六十。

【纂注】贡举，即推逊之意。其人，即弈棋之人也。若大相悬绝，而必欲其弈，虽未存诳骗之心，亦戏弄之矣。况戏弄之久，即兴诳骗之心乎！故曰陷害之也，杖六十宜矣。

化外人有犯

凡奔律颁行天下，系我同志者，各当遵守。如化外人，听其有犯，不用此律。

【纂注】化外人，乃负固不服而必犯此律者，是夷狄也，于夷狄，直纵之縻之而已，何足按同“校”计较焉？